

시정 및 통보

1. 제 목 : 의료급여 절차규정 위반

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 의료급여 수급권자에게 질병, 부상, 출산 등에 대한 의료급여서비스를 제공하고 있으며 최근 #년간 의료급여환자 진료실적은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 의료급여 대상자 진료 실적(외래기준)

○ 기준 : '###.#. ~ '###.#

(단위 : 명)

구 분	####년	####년 #월
국 비		
사 비		
총합계		

나. 관계법령 및 판단기준

「의료급여법 시행규칙」 제3조(의료급여의 절차) 제3항에 따르면 수급권자가 의료급여를 받으려는 경우에는 1차 의료급여기관에 의료급여를 신청하는 것이 원칙으로 [그림 1]과 같은 절차에 따라 진료담당의사의 진료소견이 기재된 '의료급여의뢰서'를 지참하여 상위의료기관으로 진료 의뢰하도록 명시되어 있으며,

[그림 1] 의료급여 진료의뢰 절차



동일 조항 내용 중 아래 [그림 2]와 같이 의료급여 단계별 진료 예외사항에 해당되는 경우에는 의료급여 진료의뢰서 없이 #차 또는 #차 의료급여 기관을 이용할 수 있습니다.

[그림 2] 의료급여 단계별 진료 예외 사항

대상자	의료급여기관
「응급의료에 관한 법률」 제2조제1호에 해당하는 응급환자의 경우 - 분만의 경우 「의료급여법 시행령」 제3조제2항제1호라목에 따라 보건복지부장관이 정하여 고시하는 결핵질환, 희귀질환자 또는 중증난치질환자가 의료급여를 받으려는 경우 - 중증의 경우 등록된 중증환자만 해당 - 제2차의료급여기관 또는 제3차의료급여기관에서 근무하는 수급권자가 그 근무하는 의료급여기관에서 의료급여를 받으려는 경우 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인이 장애인 보조기구를 지급 받으려는 경우 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인이 「구강보건법」 제15조의2에 따른 장애인구강진료센터에서 의료급여를 받으려는 경우 - 감염병의 확산 등 긴급한 사유가 있어 보건복지부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 의료급여를 받으려는 경우 「건강검진기본법」에 따른 국가건강검진을 받은 사람이 결핵질환의 확진검사에 대하여 의료급여를 받으려는 경우	제2차의료급여기관 또는 제3차의료급여기관에 의료급여 신청 가능
- 단순물리치료가 아닌 작업치료·운동치료 등의 재활치료가 필요하다고 인정되는 사람이 재활의학과에서 의료급여를 받고자 하는 경우 - 한센병환자가 의료급여를 받고자 하는 경우 「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인이 의료급여를 받고자 하는 경우 「국민건강보험법 시행령」 제45조제1호에 해당하는 지역의 의료급여 수급권자가 의료급여를 받고자 하는 경우 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제14조 또는 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률 시행령」 제8조에 의한 상이등급을 받은 사람이 의료급여를 받으려는 경우 15세 이하의 아동이 의료급여를 받으려는 경우	제2차의료급여기관에 의료급여 신청 가능

그리고 「의료급여법 시행규칙」 제19조(급여비용의 본인부담) 및 별표1의 2에 따라 의료급여 절차를 따르지 않고 의료급여기관을 이용한 의료급여 수급권자에게는 진료비 전액을 본인부담 하도록 명시되어 있습니다.

따라서 ㉠㉠보훈병원에서는 의료급여 수급권자가 의료급여를 받으러 온 경우에는 「의료급여법 시행규칙」 제3조 1항의 제1호부터 제9호까지 해당되지 않는 경우에는 의료급여의뢰서 지참여부를 확인하여 적법한 절차에 따라 의료급여 수급권자에게 진료비를 산정하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉠보훈병원의 '##.#. ~ '##.#.까지 의료급여수급권자의 진료비 산정 내역을 확인해 본 결과, [표 2]와 같이 의료급여의뢰서 없이 진료받은 내역이 #건, 진료비 총액 ###원이 확인됩니다.

[표 2] ○○보훈병원 의료급여수급권자 진료비 산정 오류 내역

○ 기준 : '##.#.. ~ '##.#

(단위 : 원)

환자번호	환자명	진료일자	진료과	총 진료비	비고

※ ##년 ▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲ 후속조사 관련 사항으로 대상기간을 '##.##~'##.##으로 산정

4. 관계기관 의견

●●보훈병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- 의료급여 진료의뢰절차를 위반한 #건, ###원에 대해  환수 및 재수납처리 하시기 바라며,(시정)
- 의료급여수급권자 진료 시 의료급여 절차규정을 위반하지 않게 운영방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)